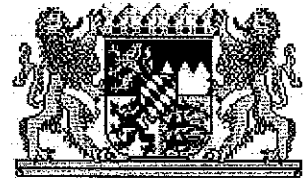


Amtsgericht München -Registergericht-

Infanteriestr. 5, 80325 München

Telefon: 089/5597-06

Fax: 09621/96241-3116



Amtsgericht München, 80325 München

Herrn Notar
Dr. Paul Rombach
Königsallee 70
40212 Düsseldorf

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Telefon: 089/5597-3424

Einsicht Mo-Mi, Fr 8.30-12.00 Uhr
Do 8.30-15.00 Uhr
Allgemeine Öffnungszeiten:
Mo-Do 8.30-11.30 und 13.00-15.00 Uhr
Fr 8.30-12.00 Uhr
wegen gleitender Arbeitszeit
Terminvereinbarung empfohlen

Öffentliche Verkehrsmittel:
Straßenbahnlinien 20/21, Haltestelle Lothstraße
Straßenbahnlinie 12, Haltestelle Infanteriestraße
Buslinie 53, Haltestelle Infanteriestraße
Buslinie 154, Haltestelle Infanteriestraße Süd

Online-Einsicht:
www.handelsregister.de

Ihre Nachricht vom... Ihr Zeichen
A 2066/2024 // KI

Bei Antwort bitte angeben:
Unser Geschäftszeichen
VR 205287 (Fall 2)

Datum
08.01.2025

GNUnet e.V., Sitz: Garching b.München

Sehr geehrter Herr Notar Dr. Rombach,

die vorbezeichnete Anmeldung ist derzeit nicht vollzugsfähig. Dem Vollzug der Anmeldung stehen folgende Hindernisse entgegen:

1. Anmeldung

Bei der Anmeldung der Sitzverlegung ist der neue Sitz anzugeben.

2. Vorstandswahl

Ausweislich des vorgelegten Wahlprotokolls muss davon ausgegangen werden, dass der Vorstand in einem Wahlgang (sog Blockwahl) gewählt wurde. Eine Blockwahl des Vorstandes ist nur zulässig, wenn sie in der Satzung ausdrücklich vorgesehen ist. Das ist in Ihrer Satzung nicht der Fall. Eine Satzungsdurchbrechung durch Beschluss der Mitgliederversammlung ist unwirksam (OLG Zweibrücken, NGZ 2013, 1236).

Sofern der Vorstand in einer Blockwahl gewählt wurde, wird angeregt, die Anmeldung des Vorstandswechsels zurückzunehmen und die Wahl in einer neu einzuberufenden Mitgliederversammlung erneut durchzuführen.

Sollte hingegen die Abstimmung in der Weise erfolgt sein, dass pro zu besetzendem Amt eine Stimme abgegeben werden konnte und somit die Vorstände *jeweils* einstimmig gewählt wurden, wird gebeten, dies im Protokoll entsprechend klarzustellen.

3. Satzungsänderung

Aus der Satzung ist nicht ersichtlich, durch wen, wie und für welche Amtsdauer die weiteren Vorstandsmitglieder (Kassenwart und bis zu zwei Beisitzer) gewählt/berufen werden. § 11 bestimmt (auch in seiner geänderten Fassung) nur die Wahl und Amtsdauer des Vereinsvorsitzenden und seines Stellvertreters. Die Satzung ist hinsichtlich der Wahl/Berufung und Amtsdauer der übrigen

Vorstandsmitglieder zu ergänzen. Hierzu ist ein entsprechender Beschluss einer neu einzubeufenden Mitgliederversammlung erforderlich.

Die Neuregelung in § 12 Abs. 1 ist im Hinblick auf die nun eingeführte Möglichkeit der flexiblen Amtsdauer des Vorstandes (§ 11 Abs. 2) problematisch. Da die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vorstandes gem. § 11 Abs. 2 nun eine sehr lange oder auch unbefristete Amtsdauer beschließen könnte, würde dies dazu führen, dass die Einberufung der Mitgliederversammlung nach § 12 Abs. 2 auf unbestimmte Zeit nicht erfolgen müsste. Sollte dies vom Verein so nicht beabsichtigt sein, wird anheim gestellt, auch § 12 Abs. 1 der Satzung nochmals zu ändern.

Um Erledigung binnen **sechs Wochen** wird gebeten.

Gleiches Schreiben ging heute an den Verein.

Mit freundlichen Grüßen

Nier, Rechtspflegerin

Datenschutzhinweis: Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.justiz.bayern.de/gerichte-und-behoerden/amtsgesetze/muenchen/datenschutz.php oder über die obenstehenden Kontaktdaten.